

Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 1 rabiaa I 1444 – 27 septembre 2022

165^{ème} année

N° 106

Sommaire

Décrets et arrêtés

Présidence du Gouvernement

- Décret n° 2022-717 du 20 septembre 2022**, portant modification de la composition de certaines commissions et conseils nationaux et supérieurs ayant des attributions liées au domaine maritime..... 2698
- Décret n° 2022-718 du 20 septembre 2022**, modifiant le décret gouvernemental n° 2018-1049 du 19 décembre 2018 relatif à la fixation du nombre des chambres contentieuses et des chambres et sections consultatives du Tribunal administratif..... 2699
- Cessation de fonctions d'un chargé mission 2699

Ministère de la justice

- Arrêtés de la ministre de la justice du 19 septembre 2022, portant délégation de signature 2699

Ministère des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Etranger

- Décret n° 2022-712 du 20 septembre 2022**, portant ratification d'un échange de lettres concernant l'octroi d'un don au gouvernement de la République Tunisienne par le gouvernement du Japon pour l'acquisition d'équipements médicaux 2701

Ministère des Affaires Sociales

Décret n° 2022-715 du 20 septembre 2022, portant création du programme d'autonomisation économique des catégories pauvres et des catégories à revenu limité bénéficiant du programme Amen Social et des personnes handicapées et fixant les conditions et les procédures du bénéfice..... 2702

Ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Energie

Décret n° 2022-713 du 20 septembre 2022, portant modification du décret n° 2000-1386 du 20 juin 2000, fixant les conditions d'attribution et de retrait des emplois et des rangs fonctionnels au sein de la Société Tunisienne de l'Electricité et du Gaz 2705

Ministère de l'Environnement

Décret n° 2022-716 du 20 septembre 2022, portant prorogation provisoire et exceptionnelle de la durée des autorisations d'occupation temporaire du domaine public maritime 2709

Décrets et arrêtés

PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT

Décret n° 2022-717 du 20 septembre 2022, portant modification de la composition de certains commissions et conseils nationaux et supérieurs ayant des attributions liées au domaine maritime.

Le Président de la République,

Sur proposition de la Cheffe du Gouvernement,

Vu la Constitution,

Vu le code des ports maritimes promulgué par la loi n° 2009-48 du 8 juillet 2009, notamment ses articles 124 et 125,

Vu la loi n° 2009-49 du 20 juillet 2009, relative aux aires marines et côtières protégées,

Vu le décret n° 93-942 du 26 avril 1993, fixant les modalités d'élaboration et d'application du plan national et des plans régionaux relatifs à la lutte contre les calamités, à leur prévention et l'organisation des secours, tel que modifié par le décret n° 2004-2723 du 21 décembre 2004,

Vu le décret n° 98-390 du 10 février 1998 portant création d'un Conseil national de l'agriculture et de la pêche en mer,

Vu le décret n° 2004-2534 du 26 octobre 2004, relatif à la création, la composition et les modalités de fonctionnement du conseil national de la sûreté des ports et du transport maritime,

Vu le décret n° 2006-1017 du 13 avril 2006, fixant les prérogatives, la composition et les règles de fonctionnement de la commission nationale de plongée,

Vu le décret n° 2011-1020 du 21 juillet 2011 fixant la composition et le fonctionnement du Conseil national des ports de pêche, tel que modifié par le décret gouvernemental n° 2018-307 du 16 mars 2018,

Vu le décret n° 2013-1808 du 13 mai 2013, fixant la composition et les modalités de fonctionnement du conseil national des ports de plaisance,

Vu le décret n° 2013-2996 du 10 juillet 2013, fixant la composition et les modalités de fonctionnement du conseil supérieur des ports maritimes,

Vu le décret n° 2013-3242 du 2 août 2013, fixant la composition et les modalités de fonctionnement du conseil national des ports maritimes de commerce,

Vu le décret n° 2014-1844 du 19 mai 2014, fixant la composition et les missions du conseil national des aires marines et côtières protégées, notamment son article premier,

Vu le décret n° 2014-1848 du 20 mai 2014, fixant la composition des commissions d'élaboration des plans de gestion des aires marines et côtières protégées et leurs modalités de fonctionnement, notamment son article premier,

Vu le décret gouvernemental n° 2019-144 du 18 février 2019, portant création d'une commission ministérielle et d'un secrétariat général des affaires maritimes,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021, portant nomination de la Cheffe du Gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu l'avis du ministre de la défense nationale, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime, du ministre des transports, de la ministre de l'environnement et du ministre du tourisme,

Vu l'avis du Tribunal administratif,

Après délibération du Conseil des ministres.

Prend le décret dont la teneur suit :

Article premier - Il est ajouté à la composition des commissions et conseils nationaux suivants un (1) membre représentant le secrétariat général des affaires maritimes:

- Le comité national permanent d'élaboration et de suivi du plan national des plans régionaux relatifs à la lutte contre les calamités, à leur prévention et l'organisation des secours, organisés par le décret n° 93-942 du 26 avril 1993 susvisé,

- Le conseil national de l'agriculture et de la pêche, créé par le décret n° 98-390 du 10 février 1998 susvisé,

- Le conseil national de la sûreté des ports et des transports maritimes, créé par le décret n° 2004-2534 du 26 octobre 2004 susvisé,

- La commission nationale de plongée, organisée par le décret n° 2006-1017 du 13 avril 2006 susvisé,

- Le conseil national des ports de pêche, organisé par le décret n° 2011-1020 du 21 juillet 2011,

- La commission chargée du secrétariat permanent du conseil supérieur des ports maritimes, organisée par l'article 2 du décret n° 2013-2996 du 10 juillet 2013 susvisé,

- Le conseil national des ports de plaisance, organisé par le décret n° 2013-1808 du 13 mai 2013 susvisé,

- Le conseil national des ports maritimes de commerce, organisé par le décret n° 2013-3242 du 2 août 2013 susvisé,

- Le conseil national des aires marines et côtières protégées, organisé par le décret n° 2014-1844 du 19 mai 2014 susvisé,

- les commissions d'élaboration des plans de gestion des aires marines et côtières protégées, créées par le décret n° 2014-1848 du 20 mai 2014 susvisé (en qualité de membre permanent),

Art. 2 - Il est ajouté à la composition du Conseil supérieur des ports maritimes organisé par le décret n° 2013-2996 du 10 juillet 2013 susvisé, la qualité de membre du secrétaire général des affaires maritimes.

Art. 3 - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 20 septembre 2022.

Pour Contreseing
La Cheffe du Gouvernement
Najla Bouden Romdhane

Le Président de la
République
Kaïs Saïed

Décret n° 2022-718 du 20 septembre 2022, modifiant le décret gouvernemental n° 2018-1049 du 19 décembre 2018 relatif à la fixation du nombre des chambres contentieuses et des chambres et sections consultatives du Tribunal administratif.

Le Président de la République,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 72-40 du 1^{er} juin 1972, relative au Tribunal administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée dont le dernier en date la loi organique n° 2011-2 du 3 janvier 2011,

Vu le décret gouvernemental n° 2018-1049 du 19 décembre 2018 relatif à la fixation du nombre des chambres contentieuses et des chambres et sections consultatives du Tribunal administratif, tel que modifié par le décret gouvernemental n° 2020-785 du 20 octobre 2020,

Vu l'avis de la ministre des finances,

Vu l'avis du Tribunal administratif,

Après délibération du Conseil des ministres.

Prend le décret dont la teneur suit :

Article premier – Sont abrogées, les dispositions des premier et quatrième tirets de l'article premier du décret gouvernemental n° 2018-1049 du 19 décembre 2018 susvisé, et remplacées respectivement par les dispositions suivantes :

Article premier : (premier et quatrième tirets nouveaux)

- Sept (7) chambres de cassation.

-Vingt-deux (22) chambres de première instance.

Art. 2 - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 20 septembre 2022.

Pour Contreseing
La Cheffe du Gouvernement
Najla Bouden Romdhane

Le Président de la
République
Kaïs Saïed

Par décret n° 2022-719 du 20 septembre 2022.

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Tarek Ben El Arbi, conseiller des services financiers de premier degré, en qualité de chargé de mission au cabinet de la Cheffe du Gouvernement à compter du 11 août 2022.

MINISTERE DE LA JUSTICE

Arrêté de la ministre de la justice du 19 septembre 2022, portant délégation de signature.

La ministre de la justice,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sécurité intérieure ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-69 du 29 juillet 2011,

Vu la loi n° 2001-51 du 3 mai 2001, relative aux cadres et agents des prisons et de la rééducation,

Vu le décret n° 74-1062 du 28 novembre 1974, fixant les attributions du ministère de la justice,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 2006-1167 du 13 avril 2006, fixant le statut particulier du corps des cadres et agents des prisons et de rééducation, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2012-383 du 5 mai 2012,

Vu le décret n° 2010-3152 du 1^{er} décembre 2010, portant organisation du ministère de la justice, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret gouvernemental n° 2018-334 du 6 avril 2018,

Vu le décret gouvernemental n° 2020-39 du 26 février 2020, portant organisation des structures de l'instance générale des prisons et de la rééducation,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021, portant nomination de la Cheffe du Gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu l'arrêté du 19 septembre 2022, chargeant Madame Khaoula Abidi, colonel major des prisons et de rééducation, des fonctions de directrice des fermes et des ateliers et de la gestion des points de vente et des caisses sociales à la direction générale des affaires administratives et financières à l'instance générale des prisons et de la rééducation au ministère de la justice à compter du 10 août 2022.

Arrête :

Article premier - En application des dispositions du sous-paragraphe 2 du premier paragraphe de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, il est accordé à Madame Khaoula Abidi, colonel major des prisons et de rééducation, chargée des fonctions de directrice des fermes et des ateliers et de la gestion des points de vente et des caisses sociales à la direction générale des affaires administratives et financières à l'instance générale des prisons et de la rééducation au ministère de la justice, une délégation de signer au nom de la ministre de la justice, tous les documents entrant dans le cadre de ses prérogatives à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne et prend effet à compter du 10 août 2022.

Tunis, le 19 septembre 2022.

La ministre de la justice

Leila Jaffel

Arrêté de la ministre de la justice du 19 septembre 2022, portant délégation de signature.

La ministre de la justice,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sécurité intérieure, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-69 du 29 juillet 2011,

Vu la loi n° 2001-51 du 3 mai 2001, relative aux cadres et agents des prisons et de la rééducation,

Vu le décret n° 74-1062 du 28 novembre 1974 fixant les attributions du ministère de la justice,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 2006-1167 du 13 avril 2006, fixant le statut particulier du corps des cadres et agents des prisons et de la rééducation, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2012-383 du 5 mai 2012,

Vu le décret n° 2010-3152 du 1^{er} décembre 2010, portant organisation du ministère de la justice, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret gouvernemental n° 2018-334 du 6 avril 2018,

Vu le décret gouvernemental n° 2020-39 du 26 février 2020, portant organisation des structures de l'instance générale des prisons et de la rééducation,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021, portant nomination de la Cheffe du Gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu l'arrêté du 19 septembre 2022, chargeant Monsieur Lotfi Dridi, conseiller général des prisons et de la rééducation de 1^{ère} classe, des fonctions de directeur des affaires financières à la direction générale des affaires administratives et financières à l'instance générale des prisons et de la rééducation au ministère de la justice à compter du 10 août 2022.

Arrête :

Article premier - En application des dispositions du sous-paragraphe 2 du premier paragraphe de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, il est accordé à Monsieur Lotfi Dridi, conseiller général des prisons et de la rééducation de 1^{ère} classe, chargé des fonctions de directeur des affaires financières à la direction générale des affaires administratives et financières à l'instance générale des prisons et de la rééducation au ministère de la justice, une délégation de signer au nom de la ministre de la justice, tous les documents entrant dans le cadre de ses prérogatives à l'exception des textes à caractère réglementaire.

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne et prend effet à compter du 10 août 2022.

Tunis, le 19 septembre 2022.

La ministre de la justice

Leila Jaffel

Arrêté de la ministre de la justice du 19 septembre 2022, portant délégation de signature.

La ministre de la justice,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sécurité intérieure ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-69 du 29 juillet 2011,

Vu la loi n° 2001-51 du 3 mai 2001, relative aux cadres et agents des prisons et de la rééducation,

Vu le décret n° 74-1062 du 28 novembre 1974, fixant les attributions du ministère de la justice,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 2003-292 du 4 février 2003, relatif à l'organisation et aux missions de l'école nationale des prisons et de la rééducation,

Vu le décret n° 2006-1167 du 13 avril 2006, fixant le statut particulier du corps des cadres et agents des prisons et de la rééducation, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2012-383 du 5 mai 2012,

Vu le décret n° 2010-3152 du 1^{er} décembre 2010, portant organisation du ministère de la justice, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret gouvernemental n° 2018-334 du 6 avril 2018,

Vu le décret gouvernemental n° 2020-39 du 26 février 2020, portant organisation des structures de l'instance générale des prisons et de la rééducation,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021, portant nomination de la Cheffe du Gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu l'arrêté du 19 septembre 2022, chargeant Monsieur Mabrouk Khoueldi, conseiller général des prisons et de la rééducation de 1^{ère} classe, des fonctions de directeur de l'école nationale des prisons et de la rééducation.

Arrête :

Article premier - En application des dispositions du sous-paragraphe 2 du premier paragraphe de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, il est accordé à Monsieur Mabrouk Khoueldi, conseiller général des prisons et de la rééducation de 1^{ère} classe, chargé des fonctions de directeur de l'école nationale des prisons et de la rééducation au ministère de la justice, une délégation de signer au nom de la ministre de la justice, tous les documents entrant dans le cadre de ses prérogatives à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne et prend effet à compter du 10 août 2022.

Tunis, le 19 septembre 2022.

La ministre de la justice

Leila Jaffel

**MINISTERE DES AFFAIRES
ETRANGERES, DE LA
MIGRATION ET DES
TUNISIENS A L'ETRANGER**

Décret n° 2022-712 du 20 septembre 2022, portant ratification d'un échange de lettres concernant l'octroi d'un don au gouvernement de la République Tunisienne par le gouvernement du Japon pour l'acquisition d'équipements médicaux.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des affaires étrangères, de la migration et des tunisiens à l'étranger,

Vu la Constitution,

Vu le décret n° 84-1242 du 20 octobre 1984, fixant les attributions du ministère des affaires étrangères,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021, portant nomination de la Cheffe du Gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu l'échange de lettres concernant l'octroi d'un don au gouvernement de la République Tunisienne par le gouvernement du Japon pour l'acquisition d'équipements médicaux, signé à Tunis le 9 février 2022.

Prend le décret dont la teneur suit:

Article premier - Est ratifié, l'échange de lettres concernant l'octroi d'un don au gouvernement de la République Tunisienne par le gouvernement du Japon pour l'acquisition d'équipements médicaux, annexé au présent décret, signé à Tunis le 9 février 2022.

Art. 2 - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 20 septembre 2022.

*Le Président de la
République*
Kaïs Saïed

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

Décret n° 2022-715 du 20 septembre 2022, portant création du programme d'autonomisation économique des catégories pauvres et des catégories à revenu limité bénéficiant du programme Amen Social et des personnes handicapées et fixant les conditions et les procédures du bénéfice.

Le Président de la République,

Vu la Constitution,

Vu la loi organique n° 2019-10 du 30 janvier 2019, portant création du programme « Amen Social » telle que complétée par le décret-loi n° 2022-8 du 31 janvier 2022,

Vu la loi organique n° 2019-15 du 13 février 2019, portant loi organique du budget,

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973 portant promulgation du code de la comptabilité publique ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, notamment la loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017 relative à la loi de finances de 2018,

Vu la loi d'orientation n° 2005-83 du 15 août 2005, relative à la promotion et la protection des personnes handicapées, telle que modifiée par la loi n° 2016-41 du 16 mai 2016,

Vu la loi n° 2020-30 du 30 juin 2020, relative à l'économie sociale et solidaire,

Vu le décret-loi n° 2011-88 du 24 septembre 2011, relatif aux associations,

Vu le décret-loi n° 2022-15 du 20 mars 2022, relatif aux entreprises citoyennes,

Vu le décret n° 2005-2978 du 8 novembre 2005, fixant les attributions du ministère des affaires sociales, de la solidarité et des tunisiens à l'étranger, tel que modifié par le décret n° 2012-634 du 8 juin 2012, relatif à la création du secrétariat d'Etat à l'immigration et aux tunisiens à l'étranger au ministère des affaires sociales et fixant ses attributions,

Vu le décret n° 2005-3078 du 29 novembre 2005, fixant la liste des activités de petits métiers et de l'artisanat et déterminant les activités dont l'exercice nécessite la qualification professionnelle tel que complété par le décret n° 2009-439 du 16 février 2009,

Vu le décret n° 2011-4650 du 10 décembre 2011, portant organisation et attributions des directions régionales des affaires sociales,

Vu le décret n° 2013-5183 du 18 novembre 2013, relatif à la fixation des critères, des procédures et des conditions d'octroi du financement public pour les associations, tel que modifié par les textes subséquents notamment le décret gouvernemental n° 2016-568 du 17 mai 2016,

Vu le décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics, tel qu'il est modifié et complété par le décret gouvernemental n° 2018-416 du 11 mai 2018,

Vu le décret gouvernemental n° 2019-340 du 21 mars 2019, portant organisation du ministère des affaires sociales,

Vu le décret gouvernemental n° 2019-542 du 28 mai 2019, fixant les programmes du fonds national de l'emploi, les conditions et les modalités de leur bénéfice,

Vu le décret gouvernemental n° 2020-317 du 19 mai 2020, fixant les conditions et les procédures de bénéfice, de retrait et d'opposition au programme « AMEN SOCIAL »,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021, portant nomination de la Cheffe du Gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu l'avis du Tribunal administratif,

Après délibération du Conseil des ministres.

Prend le décret dont la teneur suit :

Chapitre premier

Dispositions générales

Article premier - Le présent décret a pour objet de créer le programme d'autonomisation économique des catégories pauvres et des catégories à revenu limité bénéficiant du programme Amen Social et des personnes handicapées et de fixer les conditions et les procédures de bénéfice; et est ci-après dénommé le "programme".

Art. 2 - Sont financés dans le cadre du "programme" des projets individuels ou collectifs. Les projets collectifs peuvent être entre deux ou plusieurs individus d'une même famille ou de familles différentes éligibles aux conditions du bénéfice du "programme" mentionnées dans le présent décret.

Le financement visé au premier alinéa du présent article est accordé sur la base des bons d'achats prévoyant les achats nécessaires au lancement du projet.

Une partie de financement est attribuée sous forme de fonds de roulement si le lancement du projet l'exige. Un financement complémentaire est attribué après le lancement du projet pour le soutenir et augmenter sa rentabilité si nécessaire.

Art. 3 - Des crédits annuels sont alloués dans le budget du ministère chargé des affaires sociales pour financer le "programme".

Est pris en considération le principe de discrimination positive des régions prioritaires selon les indicateurs de développement régional, lors de la répartition des fonds alloués au "programme".

Art. 4 - Les personnes handicapées bénéficient de 30% des crédits annuels alloués au "programme" qui seront affectés à la création de projets à leur profit.

Art. 5 - Les bénéficiaires du "programme" continuent à bénéficier des transferts financiers mensuels directs prévus à l'article 11 de la loi organique n° 2019-10 du 30 janvier 2019 susvisée pendant une durée d'une année renouvelable une seule fois à compter de la date de lancement du projet.

Le droit de bénéficier des transferts financiers directs visés au premier alinéa du présent article est reconduit sur la base de l'appréciation par le travailleur social de la situation sociale et économique de la famille bénéficiaire du projet.

Chapitre 2

Critères et procédures d'éligibilité au programme

Art. 6 - Le candidat au "programme" doit remplir les conditions suivantes:

- Etre bénéficiaire du programme Amen Social en tant que chef de ménage ou l'un de ses membres; la condition de bénéficiaire du programme Amen Social ne s'applique pas aux personnes handicapées,

- Etre âgé d'au moins 18 ans à la date de dépôt de la demande pour bénéficier du "programme",

- Avoir un niveau minimum de connaissances et de compétences requises par le projet à créer,

- Détenir une carte d'handicap valide, s'il est une personne handicapée.

La priorité pour bénéficier du "programme" est accordée aux catégories suivantes :

- Les femmes,

- Les personnes handicapées,

- Les titulaires des diplômes d'enseignement supérieur et des diplômes de formation professionnelle en chômage.

Art. 7 - Le candidat au "programme" dépose à l'unité locale de la promotion sociale territorialement compétente ou via le lien électronique mis à cet effet par le ministère chargé des affaires sociales, un dossier comprenant les pièces suivantes :

- Une demande pour bénéficier du "programme" au nom du ministre chargé des affaires sociales,

- Une fiche technique comprenant une description du projet en termes de son coût estimé et de ses composantes, une évaluation de la faisabilité économique, de la rentabilité et de la continuité du projet, selon un modèle élaboré à cet effet par le ministère chargé des affaires sociales,

- Une pièce justificative de la propriété ou de la capacité de disposer d'un bien agricole pour les projets agricoles qui le nécessitent,

- Une pièce justificative de la propriété ou de la capacité de disposer d'un local et l'attestation de conformité pour les projets qui la nécessitent,

- Une copie de patente et des autorisations administratives accordées par les autorités et structures compétentes pour exercer certaines activités qui le nécessitent, après approbation du projet et avant sa mise en œuvre,

- Un certificat de formation dans la spécialité ou la compétence professionnelle, ou un justificatif de qualification professionnelle pour l'exercice du métier pour les projets artisanaux,

- Un engagement écrit légalisé de garder les composantes du projet et de veiller à sa continuité.

Art. 8. Le travailleur social en charge du dossier au niveau de l'unité locale de promotion sociale assiste le candidat à remplir la fiche technique du projet visée à l'article 7 du présent décret et y intègre les données disponibles dans la base de données du programme Amen Social sur la situation économique et sociale, les diplômes d'études et de formations et l'état de santé du candidat et des membres de sa famille.

L'unité locale de la promotion sociale transmet les dossiers de projets reçus et tous les documents annexés relatifs à chaque projet à la division de la promotion sociale, dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date de leur dépôt.

Chapitre 3

Identification et financement des projets

Art. 9 - Il est créé, au niveau de chaque direction régionale des affaires sociales, une commission technique chargée d'étudier les dossiers de projets qui lui sont soumis et est ci-après dénommée la "commission",

La "commission" fixe la liste des projets à financer et détermine la valeur du financement total affecté à chaque projet et le financement affecté sous forme de fonds de roulement et ses tranches de décaissement, dans la limite des crédits annuels alloués à chaque direction régionale sous le titre du "programme" et en fonction de l'importance du projet en termes de continuité, de rentabilité, de faisabilité économique, de perspectives d'employabilité et de compétences et d'aptitude du candidat à travailler et à gérer le projet.

La "commission" examine également les demandes de financement supplémentaire après le lancement du projet pour soutenir certains projets ou pour augmenter leurs rentabilités.

Art. 10 - La "commission" est présidée par le directeur régional des affaires sociales ou son représentant et est composée des membres suivants :

- Chef de la division de promotion sociale territorialement compétente,

- Chef de l'unité de solidarité et du développement social à la division de la promotion sociale,

- Chef de l'unité de promotion des personnes handicapées à la division de la promotion sociale,

- les Chefs des unités locales de la promotion sociale concernées par les projets présentés à la commission,

- un représentant de la trésorerie régionale des finances,

- un représentant de la structure chargée du développement au niveau régional,

- un représentant de la direction régionale du commerce et du développement des exportations,

- un représentant du commissariat régional au développement agricole,

- un représentant du commissariat régional de l'artisanat,

- un représentant de la direction régionale de l'emploi et de la formation professionnelle,

- un représentant du commissariat régional des affaires de la femme, de la famille et des personnes âgées,

- un représentant de l'espace entreprendre ou du bureau d'emploi et du travail indépendant territorialement compétent,

- un représentant du bureau régional de l'agence de la promotion de l'industrie,

- un représentant du bureau régional de l'agence de promotion des investissements agricoles,

- un représentant du comité régional de solidarité sociale,

Le président de la "commission" peut convoquer toute personne dont la présence lui paraît utile pour participer à l'une des réunions sans droit de vote.

Le chef de la division de la promotion sociale est le rapporteur de la "commission".

Art. 11 - La "commission" tient ses réunions aussi souvent que nécessaire, sur convocation de son président.

Les membres de la "commission" sont informés de la date et de l'ordre du jour de chaque réunion cinq jours au moins avant sa tenue.

La "commission" ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. A défaut du quorum lors de la première réunion, la "commission" se réunit dans les quinze jours qui suivent, et ce, quelque soit le nombre des membres présents.

La "commission" prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents, et en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Les décisions de la "commission" sont enregistrées dans un procès-verbal signé par tous ses membres présents et comprend les projets qui ont été approuvés, la valeur du financement attribué à chaque projet, et les projets qui ont été reportés pour examen et les projets rejetés.

Les candidats sont notifiés par écrit de la décision de la "commission" dans un délai maximum de 5 jours à compter de la date de la réunion.

En cas d'approbation de la demande pour bénéficier du "programme", la "commission" attribue au bénéficiaire une décision d'attribution du financement du projet. En cas de refus, la décision de refus doit être motivée.

Chapitre 4

Mise en œuvre et suivi des projets

Art. 12 - Les services compétents de la direction régionale des affaires sociales prennent les dispositions nécessaires pour la mise en place des projets approuvés par la "commission" conformément à la législation en vigueur.

Les projets accordés par la "commission" peuvent être mis en œuvre dans le cadre d'un partenariat avec des associations œuvrant dans le domaine du développement local conformément à la législation en vigueur.

Art. 13 - Les unités locales de promotion sociale sont chargées du suivi des projets mis en œuvre. Le suivi comprend les activités suivantes :

- effectuer des visites de terrain du projet au moins une fois tous les trois mois pendant la première année de sa mise en œuvre afin d'évaluer le projet et aider le bénéficiaire à surmonter les difficultés; et une visite tous les six mois pendant les deuxième et troisième années pour évaluer et suggérer des mécanismes pour soutenir les projets qui en ont besoin.

- élaborer des rapports périodiques de suivi tous les 6 mois sur la situation sociale et économique des ménages bénéficiaires du "programme", évaluant l'avancement, la pérennité et la rentabilité de leurs projets. Ces rapports sont transmis aux divisions de la promotion sociale.

- proposer la liste des bénéficiaires d'un projet dans le cadre du "programme" et qui sont concernés par le retrait de la liste des bénéficiaires des transferts financiers directs dans le cadre du programme Amen Social, en fonction de l'amélioration de leur statut social et économique. Ces listes sont transmises aux divisions de la promotion sociale.

Les divisions de la promotion sociale transmettent également tous les 6 mois au comité général de la promotion sociale au ministère des affaires sociales des rapports de suivi des projets mis en œuvre au niveau de chaque région.

Le ministère chargé des affaires sociales transmet au ministère chargé des finances des rapports annuels de suivi des projets mis en œuvre chaque année.

Art. 14 - Les bénéficiaires du "programme" bénéficient en priorité des programmes de formation proposés par les structures publiques, soit à leur demande, soit sur proposition des unités locales de promotion sociale en fonction des visites de suivi effectuées sur le terrain.

Les bénéficiaires du "programme" bénéficient également de services d'accompagnement professionnels conformément à la législation en vigueur.

Art. 15 - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 20 septembre 2022.

Pour Contresign
La Cheffe du Gouvernement
Najla Bouden Romdhane

Le ministre des affaires
sociales
Malek Zahi

Le Président de la
République
Kaïs Saïed

**MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE, DES
MINES ET DE L'ÉNERGIE**

Décret n° 2022-713 du 20 septembre 2022, portant modification du décret n° 2000-1386 du 20 juin 2000, fixant les conditions d'attribution et de retrait des emplois et des rangs fonctionnels au sein de la Société Tunisienne de l'Électricité et du Gaz.

Le Président de la République,

Sur proposition de la ministre de l'industrie, des mines et de l'énergie,

Vu la Constitution,

Vu le décret-loi n° 62-8 du 3 avril 1962, portant création de la société tunisienne de l'électricité et du gaz, approuvé par la loi n° 62-16 du 21 mai 1962, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 96-27 du 1^{er} avril 1996,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est détenu directement et entièrement par l'Etat ou les collectivités publiques locales, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007 relative à l'initiative économique (l'article 35),

Vu la loi n° 89-9 du 1^{er} février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,

Vu la loi n° 2008-19 du 25 février 2008 relative à l'enseignement supérieur, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2017-38 du 2 mai 2017,

Vu le décret n° 93-2333 du 22 novembre 1993 fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention des diplômes nationaux de premier cycle et de maîtrise dans les disciplines littéraires et artistique ainsi que dans celles des sciences humaines, sociales, fondamentales et techniques tel que modifié par le décret n° 96-1465 du 26 août 1996 et le décret n° 2001-1220 du 28 mai 2001 et le décret n° 2008-3123 du 22 septembre 2008,

Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère de l'industrie tel que modifié par le décret n° 2010-3215 du 13 décembre 2010,

Vu le décret n° 96-270 du 14 février 1996, fixant les attributions du ministère du développement économique, tel que modifié par le décret n° 96-1225 du 1^{er} juillet 1996,

Vu le décret n° 99-763 du 10 avril 1999, portant approbation du statut particulier du personnel de la Société Tunisienne de l'Electricité et du Gaz, tel que modifié par le décret n° 2002-1563 du 25 juin 2002,

Vu le décret n° 2000-1386 du 20 juin 2000, fixant les conditions d'attribution et de retrait des emplois et des rangs fonctionnels au sein de la Société Tunisienne de l'Electricité et du Gaz,

Vu le décret n° 2002-2130 du 30 septembre 2002, relatif au rattachement de structures relevant de l'ex-ministère du développement économique au Premier ministre,

Vu le décret n° 2002-2131 du 30 septembre 2002, portant création de structures au Premier ministre,

Vu le décret n° 2002-2197 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les entreprises publiques, à l'approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leur charge, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret gouvernemental n° 2016-510 du 13 avril 2016,

Vu le décret n° 2004-2265 fixant la liste des établissements publics à caractère non administratif considérés comme entreprises publiques tel que modifié par le décret n° 2007-2560 du 23 octobre 2007,

Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 2008-3123 du 22 septembre 2008, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national de licence dans les différents domaines de formation, mentions, parcours et spécialités du système « LMD », ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2013-1469 du 26 avril 2013 et notamment l'article 44,

Vu le décret gouvernemental n° 2018-336 du 10 avril 2018, fixant l'organigramme de la société tunisienne de l'électricité et du gaz,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021, portant nomination de la Cheffe du Gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu l'avis de la ministre des finances,

Vu l'avis du Tribunal administratif,

Après délibération du Conseil des ministres.

Prend le décret dont la teneur suit :

Article premier - Les dispositions des articles 1, 3, 5 et 7 du décret n° 2000-1386 du 20 juin 2000, fixant les conditions d'attribution, et de retrait des emplois et des rangs fonctionnels au sein de la Société Tunisienne de l'Electricité et du Gaz sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article premier, (nouveau) - Les emplois fonctionnels ainsi que les rangs fonctionnels, à la société tunisienne de l'électricité et du gaz, sont fixés comme suit:

a- Les emplois fonctionnels prévus à l'organigramme à savoir :

- Chef de service,

- Chef de division,
- Chef de département,
- Directeur,
- Directeur central,
- Directeur général adjoint.

b- Les rangs fonctionnels à savoir :

- Chef de service adjoint,
- Chef de service principal,
- Chef de division principal,
- Chef de département principal,
- Directeur principal,
- Directeur central principal.

Art. 3 - (nouveau) - Les emplois fonctionnels de chef de service, chef de division, chef de département, directeur, directeur central et directeur général adjoint sont attribués dans les conditions suivantes:

- L'emploi fonctionnel doit être vacant et prévu par l'organigramme de la société,
- La proposition du supérieur hiérarchique,
- La satisfaction aux conditions d'ancienneté (au collège cadre pour le chef de service et à la fonction immédiatement inférieure pour les autres emplois fonctionnels) et de niveau d'études fixées au tableau ci-après:

Emplois fonctionnels	Conditions minimales
Chef de service	Le candidat doit satisfaire à l'une des conditions suivantes: 1- Titulaire d'un diplôme national de maîtrise ou du diplôme national d'ingénieur ou d'un diplôme équivalent avec une ancienneté minimum de trois ans au collège cadre. 2- Titulaire d'un diplôme de maîtrise ou d'un diplôme national de licence ou d'un diplôme équivalent avec une ancienneté minimum de quatre ans au collège cadre. 3- Titulaire d'un diplôme sanctionnant deux années d'enseignement supérieur ou d'un diplôme équivalent avec une ancienneté minimum de neuf ans au collège cadre. 4- Titulaire du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent avec une ancienneté minimum de treize ans au collège cadre. 5- d'un niveau des études secondaires avec une ancienneté minimum de quinze ans au collège cadre.
Chef de division	Le candidat doit satisfaire à l'une des conditions suivantes: 1- Titulaire d'un diplôme national de maîtrise ou du diplôme national d'ingénieur ou d'un diplôme équivalent avec une ancienneté minimum de quatre ans dans la fonction de chef de service. 2- Titulaire d'un diplôme de maîtrise ou d'un diplôme national de licence ou d'un diplôme équivalent avec une ancienneté minimum de cinq ans dans la fonction de chef de service. 3- Titulaire d'un diplôme sanctionnant deux années d'enseignement supérieur avec une ancienneté minimum de sept ans dans la fonction de chef de service. 4- Titulaire du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent avec une ancienneté minimum de huit ans dans la fonction de chef de service.
Chef de département	Le candidat doit satisfaire à l'une des deux conditions suivantes: 1- Titulaire d'un diplôme national de maîtrise ou du diplôme national d'ingénieur ou d'un diplôme équivalent avec une ancienneté minimum de quatre ans dans la fonction de chef de division. 2- Titulaire d'un diplôme de maîtrise ou d'un diplôme national de licence ou d'un diplôme équivalent avec une ancienneté minimum de cinq ans dans la fonction de chef de division.
Directeur	Le candidat doit satisfaire à l'une des deux conditions suivantes: 1- Titulaire d'un diplôme national de maîtrise ou du diplôme national d'ingénieur ou d'un diplôme équivalent avec une ancienneté minimum de cinq ans dans la fonction de chef de département. 2- Titulaire d'un diplôme de maîtrise ou d'un diplôme national de licence ou d'un diplôme équivalent avec une ancienneté minimum de six ans dans la fonction de chef de département.

Emplois fonctionnels	Conditions minimales
Directeur central	Le candidat au poste doit avoir assumé la fonction de directeur durant au moins trois ans.
Directeur général adjoint	Le candidat au poste doit avoir assumé la fonction de directeur central.

Art. 5 - (nouveau) - Les rangs fonctionnels de chef de service adjoint, chef de service principal, chef de division principal, chef de département principal, directeur principal et directeur central principal sont attribués dans les conditions suivantes:

- Niveau d'études:
- Et conditions d'ancienneté :
- au collège cadre pour le chef de service adjoint
- aux emplois fonctionnels correspondants pour les autres rangs fonctionnels selon le tableau ci-après :

Rangs fonctionnels

Niveau d'études	Diplôme national de mastère ou diplôme national d'ingénieur	diplôme de maîtrise ou diplôme national de licence ou d'un diplôme équivalent	2 ans d'enseig. sup. avec diplôme	Baccalauréat ou diplômes équivalents	Etudes secondaires
Rangs fonctionnels					
Chef de service adjoint	2	3	5	6	7
Chef de service principal	3	4	5	6	7
Chef de division principal	3	4	8		
Chef de département principal	4	5			
Directeur principal	2	3			
Directeur central principal	3	4			

Art. 7 - (nouveau) - les cadres chargés de l'un des emplois fonctionnels ou rangs fonctionnels cités à l'article premier (nouveau) du présent décret bénéficient des indemnités et des avantages y afférents et ce, conformément aux dispositions en vigueur au sein de la société.

Le directeur central, le directeur central principal et le directeur général adjoint bénéficient des indemnités et des avantages selon le tableau suivant:

Emplois ou rangs fonctionnels Indemnités	Directeur central	Directeur central principal	Directeur général adjoint
Indemnité de fonction (montant mensuel)	450 d	500d	700 d
Indemnité kilométrique forfaitaire (montant mensuel)	200d	200d	200d
Indemnité de logement (montant mensuel)	230d	230d	230 d
Quantité carburant (litres par mois)	270	270	400

Art. 2 - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 20 septembre 2022.

Pour Contresign
La Cheffe du Gouvernement
Najla Bouden Romdhane
La ministre de l'industrie, des mines
et de l'énergie
Neila Nouria Gongi

Le Président de la République
Kaïs Saïed

Décret n° 2022-716 du 20 septembre 2022, portant prorogation provisoire et exceptionnelle de la durée des autorisations d'occupation temporaire du domaine public maritime.

Le Président de la République,

Sur proposition de la ministre de l'environnement,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 95-72 du 24 juillet 1995, portant création d'une agence de protection et d'aménagement du littoral,

Vu la loi n° 95-73 du 24 juillet 1995, relative au domaine public maritime telle que modifiée par la loi n° 2005-33 du 4 avril 2005,

Vu le décret n° 2005-2933 du 1^{er} novembre 2005, fixant les attributions du ministère de l'environnement et du développement durable,

Vu le décret n° 2014-1847 du 20 mai 2014, relatif à l'occupation temporaire du domaine public maritime et notamment son article 8,

Vu le décret gouvernemental n° 2020-374 du 23 juin 2020, portant prorogation provisoire et exceptionnelle de la durée des autorisations d'occupation temporaire du domaine public maritime pour atténuer les répercussions de la propagation du Coronavirus «Covid-19».

Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021, portant nomination de la Cheffe du Gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu l'avis du Tribunal administratif.

Après délibération du Conseil des ministres.

Prend le décret dont la teneur suit :

Article premier - Sont exceptionnellement et provisoirement prorogées jusqu'au 31 décembre 2022 les autorisations d'occupation temporaire du domaine public maritime au titre des années 2020, 2021 et 2022 répondant aux conditions suivantes :

- Le dépôt par l'occupant d'une demande en vue de l'obtention d'une autorisation au titre de l'année correspondante.

- Que l'occupant du domaine public maritime n'ait pas commis d'infractions.

- Que la prorogation de la validité de l'autorisation susvisée ne donne droit à aucune modification à la surface et à l'objet de l'occupation.

Art. 2 - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 20 septembre 2022.

Pour Contreseing
La Cheffe du Gouvernement
Najla Bouden Romdhane

La ministre de
l'environnement

Leila Chikhaoui

Le Président de la
République
Kaïs Saïed